PORTARIA GABSEC/SES/Nº 1711, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a criação de Comissão Especial para a realização de auditoria interna nos contratos administrativos vigentes nos anos de 2015 e 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I, II e IV, da Constituição Estadual, e

Considerando a necessidade de se implementar medidas de transparência, prevenção, de orientação, de correção e de mitigação nos processos que envolvam contratos administrativos celebrados junto a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins;

Considerando o dever de autotutela e a conveniência de se organizar grupo de trabalho e de se definir integrantes de Comissão para fim de se apurar e sanar eventuais desacertos.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir comissão com atribuição específica para auditar os contratos e/ou aditivos vigentes entre os anos de 2015 e 2016, firmados junto à Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, devendo apurar irregularidades, identificar responsáveis, propor medidas de mitigação do dano e de orientação para que sejam cessados ou sanados eventuais desacertos.

Art. 2º A Comissão Especial de Auditoria será, inicialmente, composta por 11 (onze) membros, que serão indicados dentre todas as Superintendências da Secretaria de Estado da Saúde, podendo ser ampliada no curso dos trabalhos em razão da necessidade, dada a grande quantidade de contratos/aditivos a serem analisados.

Art. 3º A Comissão será presidida pelo Secretário de Estado da Saúde, ou, na sua ausência, pelo Subsecretário de Estado da Saúde, a quem caberá orientar a realização dos trabalhos, definindo as prioridades, os quesitos a serem apurados, e as medidas a serem tomadas no curso da auditoria e após a sua conclusão.

Art. 4º A comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, para apresentar relatório com suas conclusões finais, a contar da data de publicação da portaria inaugural.

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA GABSEC/SES/Nº 1712, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre padrões, diretrizes, normas e procedimentos da Diretoria de Administração e Transporte (DAT) no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Estado do Tocantins.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I, II e IV, da Constituição Estadual, e

Considerando a necessidade de integrar os setores de Transporte da Secretaria de Estado da Saúde (SES), com vistas a uniformizar procedimentos, padronizar os métodos e rotinas de trabalho, para permitir o intercâmbio preciso, eficaz e ágil de informações e dados entre todas as unidades desta pasta.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Diretoria de Administração e Transporte (DAT), por meio da Gerência de Transporte, como setor responsável e competente para prover excelência em serviços relacionados ao transporte visando a uniformização de processos de trabalho da SES, cabendo aos seus setores, Anexos e Unidades Hospitalares cumprirem as suas determinações.

Art. 2º São responsabilidades e competências da Diretoria de Administração e Transporte - DAT, juntamente com a Gerência de Transporte:

I - monitorar o recolhimento de todos os veículos oficiais de uso geral e operacional até às 22 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, ao final dos trabalhos, com exceção apenas daqueles destinados aos serviços ininterruptos e do Gabinete da SES-TO e, ainda, os veículos que forem liberados do pernoite pelo Secretário de Saúde;

II - suspender o abastecimento do veículo, quando do não pernoite desse na Garagem Central;

III - encarregar-se do abastecimento, lavagem, troca de óleo, serviço de borracharia, alinhamento/balanceamento, montagem/desmontagem de pneus e desempeno de rodas de todos os veículos da frota própria da SES-TO;

IV - realizar vistoria diária de todos os veículos, quando da entrada para pernoite, identificando possíveis avarias, e conferência dos equipamentos obrigatórios;

V - receber e repassar as instâncias superiores reclamações e denúncias referentes ao uso indevido de veículos oficiais;

VI - realizar vistoria nos veículos oficiais, sem aviso prévio, para conferir equipamentos obrigatórios, ordem de tráfego e exigir dos condutores a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação válida;

VII - manter registro e cadastro atualizado dos veículos oficiais da frota própria, locada e de convênios;

VIII - dirigir, orientar tecnicamente e regulamentar todas as ações de transporte da SES;

IX - definir padrões, diretrizes, normas e procedimentos para contratação de bens e serviços relacionados à área de transporte e afins;

X - coordenar os processos de aquisição de veículos e serviços relacionados à viabilização de transporte, bem como a contratação de serviços, cabendo a esta Diretoria a responsabilidade por todos os contratos da área, independente da fonte de recursos utilizada;

Parágrafo Único - Os servidores do quadro da Gerência de Transporte deverão participar da fiscalização dos contratos, a ser definida em Portarias próprias.

Art. 3º Compete à Diretoria de Administração e Transporte, por meio da Gerência de Transporte, definir a necessidade da existência ou não de equipes de transporte descentralizadas nas diversas unidades da SES, bem como as competências e estruturas de cada uma.

Parágrafo Único - As equipes de Transporte descentralizadas, subordinar-se-ão às ordens, normas e demais determinações emanadas da DAT/GTRANS.

Art. 4º Para todos os efeitos ficam autorizados a dirigir os motoristas devidamente habilitados por categoria e os servidores que tiverem autorização excepcional do Gestor da Pasta;

Art. 5º Compete ao motorista:

I - ter conhecimento, bem como obedecer a legislação de trânsito vigente;

II - dirigir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas de acordo com a categoria de sua habilitação;

III - comunicar ao superior imediato qualquer anormalidade constatada no veículo;

IV - encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência, processos, documentos, materiais, equipamentos, ou carga que lhe for confiada;

V - recolher o veículo à garagem central ou estacionamento designado no final da jornada de trabalho;

VI - manter os veículos em perfeitas condições de conservação, funcionamento e limpeza;

VII - comunicar ao responsável pelo setor de Transporte o momento das revisões necessárias e preventivas para a manutenção e reparos de veículos;

VIII - informar diariamente ao responsável pelo respectivo setor de Transporte, ao final de cada jornada de trabalho ou na entrega do veículo, todas as ocorrências havidas, especialmente o montante da quilometragem rodada e a quantia do abastecimento do combustível;

IX - zelar pela integridade do patrimônio sob sua responsabilidade e pelas normas de trânsito, de protocolo e de segurança do transporte de pessoas ou materiais;

X - executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.

Art. 6º É obrigatória a emissão diária de *checklist* do veículo, bem como a emissão diária de Ordem de Tráfego e Controle de Abastecimento, pela GTRANS e/ou pelos Diretores das unidades hospitalares e unidades descentralizadas.

Parágrafo Único - Todas as emissões de que tratam o *caput* deverão ser feitas exclusivamente por meio do Sistema Informatizado de Transporte elaborado pela Diretoria de Tecnologia da Informação;

Art. 7º Fica estabelecido que, em caso de recebimento de Notificação de Infração de Trânsito, o procedimento a ser tomado pela equipe de Transporte será:

I - anexar a Ordem de Tráfego do dia constante da Notificação;

II - juntada do *CheckList* do veículo envolvido na suposta Infração de Trânsito;

III - juntada da Carteira Nacional de Habilitação do condutor apontado na data da Notificação de Infração de Trânsito.

IV - preenchimento da Notificação de Infração de Trânsito pela Gerência de Transporte com os dados obtidos do condutor à data mencionada para que as penalidades correspondentes incidam em sua CNH;

Parágrafo Único - Não existindo no Sistema de Transporte os dados obrigatórios para o preenchimento da Notificação de Infração de Trânsito, será atribuída a infração/responsabilidade ao Diretor da unidade hospitalar ou unidade descentralizada em que o veículo estiver lotado.

Art. 8º São deveres do servidor integrante ou subordinado à Diretoria de Administração e Transporte (DAT):

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II -observar as normas legais e regulamentares;

III - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

IV - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público.

Art. 9º É vedado ao servidor integrante ou subordinado à Diretoria de Administração e Transporte (DAT):

I - opor resistência injustificada à execução do serviço;

II - acometer à pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em Lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;

III - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

IV - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;

V - acometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias.

Parágrafo Único - Tratando-se de dano causado a terceiros, responde o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.

Art. 10. Nos casos omissos, aplicam-se aos servidores integrantes ou subordinados à Diretoria de Administração e Transporte (DAT), os direitos, deveres e proibições previstas na Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins

Art. 11. Constatando-se o autor da infração de trânsito ou comprovando-se o cometimento de falta grave no exercício de suas funções, este será responsabilizado administrativa, civil e penalmente conforme estabelecido na Lei, devendo as reposições e indenizações ao erário serem reparadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a comprovação, podendo a devolução/ressarcimento serem feitos de forma parcelada, mensalmente, em parcelas cujo valor não exceda a 10% da remuneração, provento ou subsídio, conforme reza seu artigo 42.

Parágrafo Primeiro - O servidor autor da infração de trânsito cometida no exercício do cargo ou função, estará sujeito às penalidades disciplinares de advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo de provimento em comissão e/ou destituição de função comissionada conforme artigo 142 do Estatuto.

Parágrafo Segundo - A apuração da responsabilidade do servidor por falta ou irregularidade praticada no exercício do cargo ou função, por ação ou omissão, dolosa ou culposa ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido será feita por sindicância ou processo administrativo disciplinar, conforme aduz o artigo 166 da legislação estadual.

Parágrafo Terceiro - A autoridade que instaurar o processo administrativo disciplinar, sempre que julgar necessário para manutenção da ordem e resguardar o êxito na apuração da irregularidade, pode ordenar o afastamento do servidor, como medida cautelar, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem a perda da remuneração, podendo ser o prazo prorrogado por igual período. Ao término do prazo cessarão os efeitos do afastamento, ainda que não concluído o processo, assim como disposto no artigo 171 do ordenamento estadual.

Parágrafo Quinto - O motorista que, em razão do cometimento de infrações de trânsito, atingir a pontuação vinculada à sua habilitação que o sujeite à suspensão do direito de dirigir, conforme a legislação de trânsito, ficará também sujeito à abertura de procedimento administrativo que poderá gerar o seu afastamento da função e, por conseguinte, a sua readaptação em outra atividade não ligada à condução de veículos da SES/TO no caso de servidor estável, ou à rescisão contratual em caso de servidor contratado. O mesmo se aplica aos casos em que o motorista, no exercício de sua função pública,cometa infração de trânsito que o sujeite à penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Parágrafo Sexto-Nas hipóteses em que a falta tratar de malversação de dinheiro público ou de comoção pública, o afastamento do servidor é obrigatório durante todo o período do processo administrativo disciplinar.

Art. 12. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde

DESPACHO/GAB Nº 1248/2016
PROCESSO: 2016/30550/006896

Vistos etc...

ACOLHO e ADOTO os ditames elencados no RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO Nº 25/2016 lavrado pela Corregedoria da Saúde, fls. 367/383, tomando-o como fundamento, APLICAR AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS a empresa LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA., materializado ao grau de reprovabilidade da conduta praticada, nos seguintes termos:

Aplicar Multa de R$ 1.251.445,20 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) conforme o item 20 do Edital, para que seja efetivada no prazo de 30 (trinta) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Superado este prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa. Esta multa não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos ULTERIORES que seu ato punível venha causar à Administração ou a terceiros;

Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 03 (três) meses;

Cadastrar a sanção administrativa aplicada à empresa LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores);

Promover a intimação da empresa supramencionada acerca da decisão proferida, para que ofereça as informações pertinentes no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso I do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93;

Todavia, remetemos os autos a Douta Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins, para análise e apontamentos necessários acerca do procedimento sancionatório em epígrafe.

Palmas - TO, 17 de novembro de 2016.

MARCOS E. MUSAFIR
Secretário de Estado da Saúde